

第6編 ■ 国家法益に対する罪

第1章 国家の存立に関する罪 第2章 国家の作用に関する罪／第1節 公務の執行を妨害する罪

刑法
No.395

H20-4

(配点: 2)

月 日

月 日

甲は、友人の乙から、同人が殺人を犯したことを打ち明けられていたが、ある日、乙が路上で警察官丙の職務質問を受けているのを見て、乙が殺人事件で逮捕されようとしているものと思い、その逮捕を免れさせようと考えた。次のアからオまでの甲の行為について、公務執行妨害罪が成立するものの組合せとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 甲は、丙が付近道路に止めていたパトカーの発進を阻止するため、自己が運転していた自動車と、同パトカーが発進することの障害となる位置に移動して駐車させた。このため、丙は、職務質問後、乙を直ちに最寄りの警察署に任意同行することができなかった。

イ. 甲は、丙に対し、こぶし大の石1個を投げたが、丙の頭部をかすめたにすぎず、職務質問に現実の支障は発生しなかった。

ウ. 甲は、職務質問を受けている乙の左手をつかんで引っ張り、その場から走って逃走したところ、これを追いかけた丙が、走りながら、乙の右手をつかもうとして手を伸ばしたが、乙の右手をつかめずにバランスを崩して道路上に転倒した。

エ. 甲は、丙の注意をそらすため、道を尋ねるふりをして丙に話しかけ、そのすきに乙を逃走させた。

オ. 甲は、乙を逃走させるため、丙の背部をいきなり足で蹴って転倒させたが、乙は観念していたので逃走しなかった。

1. ア ウ 2. ア オ 3. イ エ 4. イ オ 5. ウ オ

No395

公務執行妨害罪の成否

正答率

H20-4

正解

4

88%

ア 成立しない

公務執行妨害罪（95条1項）における「暴行」の意義について、判例（最判昭37.1.23）は、95条にいう「暴行」とは、必ずしも直接に公務員の身体に加えられる必要はなく、間接暴行で足りるとしている。しかし、暴行といえるには、公務員に向けられた「有形力の行使」である必要がある。甲は自己が運転していた自動車を、付近道路に止めていたパトカーが発進することの障害となる位置に移動して駐車させたにすぎず、公務員に向けられた「有形力の行使」があったとはいえない。したがって、本記述の甲に公務執行妨害罪は成立しない。

イ 成立する

公務執行妨害罪は公務員が職務を執行するにあたりこれに対して暴行又は脅迫を加えたときは直ちに成立するものであって、その暴行又は脅迫はこれにより現実には職務執行妨害の結果が発生したことを必要とするものではなく、妨害となるべきものであれば足りる（抽象的危険犯）。判例（最判昭33.9.30、百選Ⅱ〔第7版〕115事件）は、「投石行為はそれが相手に命中した場合は勿論、命中しなかった場合においても本件のような状況の下に行われたときは、暴行であることはいうまでもなく、しかもそれは相手の行動の自由を阻害すべき性質のものであることは経験則上疑を容れないものというべきである」としている。したがって、本記述の甲に公務執行妨害罪が成立する。

ウ 成立しない

公務執行妨害罪における「暴行」の意義について、判例（最判昭37.1.23）は、公務執行妨害罪の「暴行」は、公務員の身体に直接又は間接に向けられた有形力の行使をいうとしている。甲は職務質問を受けている乙の左手をつかんで引っ張って逃走したにすぎず、公務員に向けられた有形力の行使はない。したがって、公務執行妨害罪は成立しない。

エ 成立しない

公務執行妨害罪の実行行為は、職務執行中の公務員に対する「暴行又は脅迫」（95条1項）であり、偽計は含まれない。甲が道を尋ねるふりをして丙に話しかけた行為は、偽計にあたり、公務執行妨害罪の構成要件を満たさない。したがって、公務執行妨害罪は成立しない。

オ 成立する

公務執行妨害罪は公務員が職務を執行するにあたりこれに対して暴行又は脅迫を加えたときは直ちに成立するものであって、その暴行又は脅迫は職務執行の妨害となるべきものであれば足り（抽象的危険犯）、現実には職務執行妨害の結果が発生したことを要しない（最判昭33.9.30、百選Ⅱ〔第7版〕115事件）。甲が丙の背部をいきなり足で蹴った行為は「暴行」（95条1項）である以上、乙の逃亡の有無にかかわらず、公務執行妨害罪が成立する。したがって、公務執行妨害罪が成立する。